CATATAN TINJAUAN DAN PERBAIKAN
DRAF SURAT JAWABAN SP2DK – TAHUN PAJAK 2024

Keterangan	Uraian
Wajib Pajak	PT TDL Energy Indonesia
KPP	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Dokumen yang ditinjau	Draf Surat Jawaban SP2DK tertanggal 11 November 2026 (poin a – f beserta lampiran)
Tanggal tinjauan	11 November 2026
Sifat	Internal / Rahasia – untuk pembahasan dengan konsultan pajak

RINGKASAN

Draf jawaban saat ini lebih banyak merujuk pada lampiran daripada menjelaskan selisih yang dipertanyakan, dan beberapa kalimat justru berisi **pengakuan yang merugikan Perusahaan**. Prioritas utama adalah menyelaraskan penjelasan poin (a) dan (b) dengan dokumen kontrak, surat pembatalan, dan perjanjian tambahan, sehingga seluruh dokumen menyatakan fakta yang sama (tanggal, nilai, dan ada/tidaknya pembayaran).

Prioritas	Poin SP2DK
Tinggi	(a) Commission Expense, (b) Biaya bunga pinjaman, (e) PPN
Sedang	(c) Selisih biaya sewa, (d) Selisih biaya jasa, (f) Penjelasan akun biaya
Format	Kelengkapan surat, konsistensi jabatan, salah ketik, kesimpulan

I. PRIORITAS TINGGI

A. Poin (a) – Commission Expense Rp6.294.112.560

1. **Logika penjelasan saling bertentangan.** Draf menyatakan bahwa pencatatan merupakan "kesalahan jurnal", namun kemudian menyatakan bahwa anggaran "telah dibatalkan". Jika memang kesalahan jurnal, pembatalan tidak relevan; jika dibatalkan, berarti sebelumnya terdapat kewajiban. Usulan alur penjelasan: kontrak bersifat **bersyarat** → per 31 Desember 2024 belum terdapat kewajiban kini (present obligation) → pembebanan biaya tidak tepat → syarat pembayaran tidak pernah terpenuhi dan kontrak dibatalkan.
2. **Ketidaksesuaian tanggal dan nilai dengan dokumen kontrak.** Jurnal GJ000369 tertanggal **7 Juni 2024**. Kontrak versi tertanggal **3 Agustus 2024** terbit setelah tanggal jurnal, sehingga tidak dapat menjadi dasar pencatatan; kontrak versi 3 Juni 2024 sesuai dengan tanggal jurnal. Nilai jurnal **Rp6.294.112.560** berbeda dengan nilai kontrak **Rp6.293.725.920** (selisih Rp386.640; kurs 16.651 vs 16.650). Surat jawaban, kontrak, dan pembukuan wajib menunjuk tanggal dan nilai yang sama.
3. **Jenis pajak belum dijelaskan.** SP2DK mempertanyakan PPh Pasal 21/23, sedangkan lawan transaksi adalah TDL Co., Ltd. (Korea, pihak afiliasi), sehingga isu yang sebenarnya adalah **PPh Pasal 26**. Perlu ditegaskan bahwa transaksi bukan komisi, melainkan biaya pengembangan produk; syarat pembayaran tidak terpenuhi; dan tidak ada pembayaran yang dilakukan.
4. **Tindak lanjut perpajakan belum dinyatakan.** Pernyataan "akan melakukan revisi Laporan Keuangan" tidak cukup. Apabila biaya tersebut telah dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2024, perlu dinyatakan komitmen **Pembetulan SPT Tahunan** atau koreksi fiskal positif.
5. **Lampiran belum disebutkan.** Lampirkan: kontrak, surat pembatalan, perjanjian tambahan, jurnal pembalik (reversal), dan buku besar akun TDL Korea Payable.

B. Poin (b) – Biaya Bunga Pinjaman

1. Judul menyebut PPh Pasal 23, sedangkan isi menyebut PPh Pasal 26. Identitas pemberi pinjaman, perjanjian pinjaman, pokok pinjaman, suku bunga, dan nilai bunga tidak disebutkan.
2. Keterkaitan biaya bunga dengan "estimasi pengembangan pada poin (a)" tidak dijelaskan dan sulit dipahami.
3. **Risiko terbesar:** kalimat "pembayaran dana yang sudah dilakukan akan dianggap sebagai pengurangan hutang usaha" merupakan **pengakuan bahwa telah terjadi pembayaran** kepada pihak terkait. Hal ini bertentangan langsung dengan Pasal 4.1 (tidak ada pembayaran) dan Pasal 6 (larangan perjumpaan utang) Perjanjian Tambahan, sehingga dapat meruntuhkan kredibilitas seluruh dokumen pembatalan.
4. Apabila bunga benar telah dibayar, **PPh Pasal 26 tetap terutang** walaupun akun direklasifikasi. Tarif P3B Indonesia–Korea (10%) hanya dapat diterapkan dengan Form DGT yang sah. Fakta transfer (tanggal, penerima, dan tujuan pembayaran) harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum jawaban disusun.

C. Poin (e) – PPN atas Data Bukti Potong Lawan Transaksi

1. SP2DK merujuk pada bukti potong yang **diterbitkan oleh lawan transaksi**, yang kemungkinan besar berarti PT TDL sebagai **penerima penghasilan**. Lampiran draf justru berisi bukti potong yang **diterbitkan oleh PT TDL** kepada Best Life Indonesia (arah transaksi terbalik).
2. Argumen "bukan pembelian barang yang akan dijual kembali" tidak relevan terhadap PPN; jasa sewa kendaraan merupakan Jasa Kena Pajak.
3. Periksa daftar data dalam SP2DK (NPWP pemotong), kemudian susun ulang jawaban. Apabila terdapat penghasilan, lampirkan Faktur Pajak atau dasar hukum tidak terutangnya PPN.

II. PRIORITAS SEDANG

D. Poin (c) – Selisih Biaya Sewa Rp63.753.036

Draf tidak memuat penjelasan apa pun atas selisih. Berdasarkan lampiran draf, selisih dapat direkonsiliasi sebagai berikut dan **wajib dicantumkan dalam badan surat**:

Uraian	Jumlah (Rp)
Total biaya sewa (SPT Tahunan, Lampiran II)	603.666.125
Dikurangi: transaksi dengan bukti potong	(471.166.125)
Transaksi tanpa bukti potong	**132.500.000**
– Sewa gedung kantor dari instansi pemerintah (Rp14.500.000 × 9 bulan)	130.500.000
– Truck delivery (tanpa bukti potong)	2.000.000
Dikurangi: sewa gudang (Jiwoone) yang dicatat pada akun Freight Expense	(68.746.964)
Selisih sesuai SP2DK	**63.753.036**

- Lampirkan dasar tidak dilakukannya pemotongan atas sewa gedung dari instansi pemerintah (perjanjian sewa dan bukti setor PNBP).
- Atas truck delivery Rp2.000.000 tanpa bukti potong, sebaiknya diakui dan disetorkan.
- Sewa apartemen direksi (Mr. Kim Rp106.666.666 dan Mr. Park Rp69.000.000) berpotensi dinilai sebagai imbalan dalam bentuk natura (PMK 66/2023).

E. Poin (d) – Selisih Biaya Jasa

- Tabel ringkasan menunjukkan selisih **Rp1.036.923.078**, sedangkan lampiran rinci menunjukkan selisih DPP **Rp74.538.164**. Perbedaan kedua angka ini tidak dijelaskan.
- Tabel ringkasan hanya memuat objek "jasa" pada e-Bupot Unifikasi (Rp216.622.584), padahal bukti potong aktual mencakup jasa konstruksi (interior, PPh 4 ayat 2 tarif 4%), sewa gudang (PPh 4 ayat 2 tarif 10%), dan jasa logistik. Perlu disusun **rekonsiliasi per jenis pajak**.
- Selisih Rp74.538.164 hampir sama dengan dua invoice PGL tanpa bukti potong (Rp21.148.753 + Rp53.389.409 = Rp74.538.162). Apabila merupakan penggantian bea masuk atau biaya yang ditalangi (reimbursement), lampirkan buktinya.
- **Wooriatoz Konsultan Indonesia:** dipotong Rp40.000 atas Rp8.000.000 (**0,5%**), sedangkan tarif PPh 23 atas jasa adalah 2%. Tanpa Surat Keterangan PP 55 dari vendor, akan dianggap kurang potong.
- Kalimat pembuka pada poin (d) terpotong (dimulai dengan "rekapitulasi transaksi…").

F. Poin (f) – Penjelasan Akun Biaya

Akun	Catatan dan Usulan Perbaikan
1. Promotion	Kalimat "sehingga kami tidak melakukan pelaporan pajaknya" merupakan pengakuan tidak melapor – **hapus**. Biaya promosi memerlukan daftar nominatif agar dapat dibebankan; biaya keikutsertaan acara berpotensi objek PPh 23.
2. Sample	Jika sampel untuk dijual, seharusnya dicatat sebagai persediaan, bukan biaya. Jika dibagikan gratis, jelaskan sebagai biaya promosi.
3. Other	Frasa "berhubungan dengan selain 3M" dan "tidak diketahui pos akunnya" merupakan pengakuan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Ganti dengan pernyataan **nilai koreksi fiskal** yang telah dilakukan.
5. Food & Beverage	Terdapat biaya transportasi, perlengkapan kantor, dan parkir yang tercatat di akun ini (salah klasifikasi). 18 transaksi "meeting allowance Mr. Park" (± Rp1,5 juta per hari) berpotensi dinilai sebagai biaya entertainment (wajib daftar nominatif) atau tunjangan perorangan (PPh 21). Jelaskan status Mr. Park.
7. Other Fee	Upah tenaga tidak tetap merupakan objek PPh 21 bukan pegawai; sebutkan bukti pemotongannya.
8 & 10. Legal / Exhibition	Jelaskan apakah jasa agen pengurusan izin dan penyelenggara pameran telah dipotong PPh 23.

III. FORMAT DAN KELENGKAPAN SURAT

- Cantumkan nomor dan tanggal SP2DK, NPWP Perusahaan, nomor surat, perihal, dan daftar lampiran.
- Jabatan penandatangan "Direktur Utama" berbeda dengan dokumen kontrak ("Direktur"); harus diseragamkan.
- Perbaiki salah ketik nama akun dan kata: Commision → Commission, Trasportation → Transportation, Documen → Document, Expens → Expense, kepeluan → keperluan.
- Tambahkan kesimpulan: untuk poin yang disetujui, nyatakan komitmen pembetulan SPT dan penyetoran; untuk poin yang tidak disetujui, nyatakan keberatan beserta dasarnya.
- Periksa batas waktu: jawaban SP2DK wajib disampaikan dalam **14 hari** sejak SP2DK diterima.

IV. LANGKAH SELANJUTNYA

1. Verifikasi fakta pembayaran kepada TDL Co., Ltd. (ada/tidaknya transfer, tanggal, nilai, tujuan).

2. Tetapkan **satu** set kontrak dan surat pembatalan yang sesuai dengan tanggal jurnal (7 Juni 2024) dan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
3. Susun ulang jawaban poin (a), (b), dan (e) berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.
4. Lengkapi rekonsiliasi poin (c) dan (d) per jenis pajak, beserta dokumen pendukung.
5. Revisi penjelasan poin (f) dan hapus kalimat yang berisi pengakuan merugikan.
6. Mintakan reviu akhir oleh konsultan pajak sebelum penyampaian ke KPP.

Catatan: dokumen ini merupakan hasil tinjauan internal atas draf surat jawaban dan bukan merupakan pendapat atau nasihat pajak resmi. Penerapan ketentuan perpajakan atas fakta Perusahaan perlu dikonfirmasi oleh konsultan pajak terdaftar.